

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4343/2536

นาง พรรณี จิตต์ กุศล
นาย ชู ศักดิ์ จิตต์ กุศล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 228 (2), มาตรา 267

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำขอของจำเลยที่ให้ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้โจทก์
ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นคำสั่ง อันเกี่ยวข้องกับ
คำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของกลุ่มความในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลย
มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้แต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งของศาลชั้นต้น
นั้นแล้วคำสั่งเช่นนี้ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
267 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเจริญแสงพาณิชย์ (1959)
จำกัด ฟ้องจำเลยทั้งหก ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2533 ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยขอให้
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ทำการจดทะเบียนตั้งกรรมการจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มี
คำสั่งห้ามมิให้นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร รับจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเจริญแสงพาณิชย์ (1959) จำกัด เป็นการชั่วคราว

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ห้ามมิให้นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเจริญแสงพาณิชย์ (1959) จำกัด เป็นการชั่วคราว โดยให้จำเลยทั้งหกวางเงินประกันค่าเสียหาย 1,000,000 บาท ก่อน และให้จำเลยทั้งหกทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันของบริษัทเจริญแสงพาณิชย์ (1959) จำกัด ส่งให้แก่โจทก์ทุก 15 วันต่อครั้งจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกเลิกคำขอของจำเลยทั้งหกที่ให้ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นคำสั่งอันเกี่ยวข้องกับคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการศึกษาของศาลชั้นต้นจำเลยทั้งหกมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ แต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งของศาลชั้นต้นนั้นแล้ว คำสั่งเช่นนี้ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 267 วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิฎีกา

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์

(ปราโมทย์ บุนนาค-นิเวศน์ คำผอง-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ